

1503295-80.2021.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Vinicius de Toledo Piza Peluso

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/02/2022

... fatos apurados nos autos, a tratar

de tráfico de drogas, crime contra a saúde pública, praticado em meio a fase de isolamento social decorrente da atual pandemia de Covid-19, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

1503295-80.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1503295-80.2021.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO VITOR SILVA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

JOÃO VITOR SILVA foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso no artigo 150, § 1º, do Código Penal, e no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, no dia 05 de outubro de 2021, por volta de 07h00min, na Avenida Diamantino Cruz Ferreira Mourão, nº 100, bairro Solemar, nesta Comarca, portava e guardava drogas destinadas a consumo de terceiros, em situação de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de quantia em dinheiro; e, ainda, nas mesmas circunstâncias de lugar e durante o período da noite, entrou e permaneceu clandestina e astuciosamente em casa de propriedade da vítima C.J.S.

O réu foi notificado, citado e apresentou defesa prévia (fls. 87/88), sendo recebida a denúncia (fls. 89).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e realizado o interrogatório (fls. 138).

Em alegações finais (fls. 146/148 e 152/176), o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia e a defesa a absolvição de ambos os delitos por falta de provas ou, ainda, em relação ao delito de violação de domicílio, a absolvição pela atipicidade da conduta.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade encontra-se demonstrada por meio do auto de exibição e apreensão (fls. 10) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 80/82).

A autoria e intenção de traficância, por sua vez, restaram devidamente comprovadas em desfavor do acusado.

O réu, em seu interrogatório judicial (fls. 138), exerceu seu direito constitucional ao silêncio, não apresentando, pois, a sua versão sobre os fatos.

A testemunha policial Gidione, em juízo (fls. 138), reconheceu pessoal e seguramente o réu como autor do delito e relatou que, no dia dos fatos, foi informado de que o réu estava no interior da residência da vítima. Disse que, ao chegar no local, o réu havia sido contido pelos proprietários do imóvel. Declarou que o réu disse que estava no local para dormir; porém, em revista pessoal, foi encontrada sacola com drogas em sua cintura. Contou que o réu confessou a traficância, dizendo que, na noite anterior, evadiu-se de policial militares e se escondeu na residência da vítima. Asseverou que há muitas residências de veraneio abandonadas na região. Afirmou que os proprietários residem na cidade de São Paulo, deslocando-se para o imóvel para passar finais de semanas e feriados. Salientou que a vítima afirmou que alugava esporadicamente a residência, tendo passado o final de semana anterior no imóvel. Por derradeiro, relatou que os proprietários do imóvel chegaram no período da manhã, estando o imóvel vazio durante a entrada do réu.

A testemunha policial Danilo, em juízo (fls. 138), reconheceu pessoal e seguramente o réu como autor do delito e relatou que, no dia dos fatos, foi solicitado para averiguar ocorrência de invasão de propriedade. Declarou que, ao chegar no local, visualizaram o réu em quarto da residência. Mencionou que os proprietários somente queriam que retirassem o réu do imóvel. Afirmou que foi encontrada sacola com drogas com o réu, tendo este confessado a traficância. Asseverou que o réu informou que tentou se evadir de policiais e se escondeu na residência. Por fim, disse que a sacola com drogas foi encontrada dentro da blusa do acusado.

Ressalte-se que “no que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário” (TJ-SP - APL: 00347063420118260451 SP 0034706-34.2011.8.26.0451, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 21/08/2014, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/08/2014).

Ademais, os depoimentos prestados pelos policiais são harmônicos com as demais provas produzidas, certos e seguros sobre a forma como se deu a abordagem e a prisão do acusado, não havendo qualquer discrepância que pudesse infirmar a veracidade das declarações. Ressalte-se, ainda, que os depoimentos se encontram em total harmonia com o inquérito policial e que os policiais sequer conheciam anteriormente o réu, não havendo qualquer elemento probatório que demonstre a intenção deliberada daqueles em prejudicá-lo gratuitamente com tão grave acusação. Estas, pois, as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Diante de tal quadro probatório, patente a responsabilidade criminal do acusado pelo crime de tráfico de drogas, pois as provas foram certas, seguras e harmônicas, designando de maneira incontroversa a propriedade das drogas pelo réu e a sua intenção de difusão, inclusive ante as circunstâncias da prisão, a quantidade, a forma de acondicionamento do estupefaciente e a existência de quantia em dinheiro, tudo a comprovar o crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 28, § 2º, do mesmo diploma legal, não havendo o que se falar, portanto, em absolvição.

Quanto à imputação de violação de domicílio, esta não merece acolhimento, ante a atipicidade da conduta, visto que o acusado ingressou em imóvel de veraneio desabitado, tendo seus proprietários chegado no período da manhã, tempos após a

entrada do réu na residência. Ademais, conforme se extrai dos depoimentos dos policiais, a vítima reside em outro município, viajando para tal residência esporadicamente e, assim, "o crime de violação de domicílio está inserido no título dos crimes contra a pessoa, assim o objeto tutelado não é o patrimônio, mas sim a privacidade daqueles que ali residem. O objeto jurídico do crime de violação de domicílio é o sossego, a intimidade e a vida privada, conferidas pelo domicílio. Portanto, a violação de casa desabitada não fere este objeto sendo conduta atípica." (TJ-SP - 2ª Turma Recursal Cível e Criminal - Apelação nº 0008670-19.2017.8.26.0006, Rel. Fabiana Pereira Ragazzi, j. 24/12/2020).

Assim sendo, considero o réu como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, restando a individualização da pena.

Tendo em vista a normal intensidade da conduta do réu, que não desdobrou o dolo mínimo necessário para a configuração do delito; sua primariedade e menoridade; e demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena-base em seu mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia multa no seu valor mínimo legal.

Reconheço a circunstância atenuante da menoridade relativa; entretanto, deixo de aplicá-la nos termos da Súmula 231 do C. STJ.

Por fim, reconheço a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, eis que se trata de réu primário e de bons antecedentes, não havendo provas nos autos de que se dedique a atividade criminosa e nem que integre organização criminosa, razão pela qual reduzo a pena em 1/6 (um sexto), ante a quantidade de drogas apreendidas, a resultar na reprimenda final de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e multa de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, cada dia-multa em seu valor mínimo legal.

Em razão da gravidade concreta dos fatos apurados nos autos, a tratar de tráfico de drogas, crime contra a saúde pública, praticado em meio a fase de isolamento social decorrente da atual pandemia de Covid-19, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de cumprimento de pena.

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 Rel. Guilherme G. Strenger, j. 07/05/2014; TJSP HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Ante o exposto, CONDENO o réu JOÃO VITOR SILVA, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, a cumprir pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar multa no valor de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, cada dia-multa no seu mínimo legal.

Ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos termos da r. decisão proferida de fls. 31/34, cujos fundamentos passam a fazer parte integrante da presente como razão de decidir (STF - HC nº HC 120366 AgR/RS; RE nº 628511 AgR/SP; HC nº 111831 AgR/MT; RHC nº 116166/SP; HC nº 115773 AgR/PE; RHC nº 120982 AgR/SP), somados aos fundamentos para a fixação do regime prisional, e com fulcro no art. 387, § 1º, do referido diploma legal, não poderá o sentenciado recorrer em liberdade, recomendando-se na prisão em que se encontra.

Com fundamento no art. 63, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 91, II, "b", do CP, declaro a perda em favor da União dos valores apreendidos em poder do sentenciado, visto que provenientes do tráfico de drogas.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no livro do rol dos culpados.

Autorizo, ainda, após o trânsito em julgado, a incineração da(s) substância(s) apreendida(s), providenciando-se o necessário.

Havendo bens apreendidos, proceda-se à destruição, devolução e/ou doação.

Custas processuais nas formas da lei.

P.R.I.C.

Praia Grande, 09 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA